PROYECTO DE DECRETO

Decreto reglamentario de la cláusula de industrialización del litio y de creación del Instituto Nacional del Litio y Baterías

Reglamenta la cláusula de industrialización del litio (productos computables, medición en carbonato equivalente, plan, verificación anual, incumplimiento y negociación con los proyectos con estabilidad) y crea el Instituto Nacional del Litio y Baterías como órgano desconcentrado, con sede en Palpalá y nodos en Catamarca y La Plata.

Propuesta 39: Litio procesado en el país, hasta baterías
Cuándo: Fase II (dentro de los 90 días de publicada la ley «Ley de reforma de la Ley 24.196 de Inversiones Mineras y del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones: cláusula de industrialización del litio»)
Trámite: No aplica: decreto reglamentario (art. 99, inc. 2, CN) y de organización de la Administración (art. 99, inc. 1, CN) para el Instituto.

VISTO

El Expediente N° […], las Leyes Nros. 24.196, 27.614 y 27.742 y […] de reforma de la Ley N° 24.196 (cláusula de industrialización del litio), la Ley de Ministerios N° 22.520 (t.o. Decreto N° 438/92) y sus modificatorias, los Decretos Nros. 2686/93 y 50/2019 y sus modificatorios, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley N° [—] incorporó a la Ley N° 24.196 de Inversiones Mineras y al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones una cláusula de industrialización progresiva del litio, obligatoria para los proyectos nuevos y las ampliaciones, y la negociación voluntaria de planes de procesamiento con los proyectos que gozan de estabilidad.

Que corresponde precisar los productos que se computan como procesamiento, la forma de medirlo, el contenido del plan, su verificación y el procedimiento ante el incumplimiento, con una metodología común con las provincias de la Mesa del Litio.

Que la industrialización requiere capacidades científicas y tecnológicas que el país tiene, en el centro de investigación del litio de Palpalá, en la Provincia de Catamarca y en la planta de celdas de la Universidad Nacional de La Plata, y que conviene articularlas en un instituto nacional con socios provinciales, empresariales e internacionales.

Que el Instituto se crea como órgano desconcentrado, sin autarquía ni funciones que afecten derechos, por lo que corresponde hacerlo por decreto, en ejercicio de la facultad de organizar la Administración.

Que ha tomado intervención el servicio jurídico permanente competente.

Que el presente se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 99, incisos 1 y 2, de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.

Por ello, EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA DECRETA:

Capítulo I – Reglamentación de la cláusula de industrialización del litio

ARTÍCULO 1°.- Autoridades de aplicación (art. 9°). La SECRETARÍA DE MINERÍA del MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y ENERGÍA aplicará los artículos 8° bis y 8° ter de la Ley N° 24.196, incorporados por la Ley N° [—] (en adelante, «la Ley»). El MINISTERIO DE ECONOMÍA, como autoridad de aplicación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, aplicará el artículo 176 septies de la Ley N° 27.742 con intervención de la SECRETARÍA DE MINERÍA para aprobar y verificar los planes.

ARTÍCULO 2°.- Productos computables (art. 8° bis de la Ley N° 24.196). Se computan como procesamiento en el país la producción, en el territorio nacional, de: a) hidróxido de litio; b) materiales activos para cátodos que contengan litio; c) sales de litio para electrolitos; d) celdas y baterías de litio; e) otros productos que contengan litio y que la SECRETARÍA DE MINERÍA califique, por resolución fundada y publicada, como de mayor valor agregado que el carbonato o el cloruro de litio. No se computan el carbonato ni el cloruro de litio, cualquiera sea su grado de pureza.

ARTÍCULO 3°.- Medición. La producción del proyecto y el volumen procesado se expresan en toneladas de carbonato de litio equivalente, conforme a los factores de conversión por producto que apruebe la SECRETARÍA DE MINERÍA dentro de los NOVENTA (90) días, con la metodología común acordada con las provincias de la Mesa del Litio. El porcentaje se calcula sobre la producción del año calendario.

ARTÍCULO 4°.- Inicio de la producción comercial. A los fines de los plazos de CINCO (5) y DIEZ (10) años, el inicio de la producción comercial es la fecha de la primera venta o exportación regular del proyecto o de la ampliación, que la SECRETARÍA DE MINERÍA constatará y notificará al titular.

ARTÍCULO 5°.- Procesamiento por terceros. El titular podrá cumplir la cláusula mediante contratos de suministro de largo plazo con procesadores establecidos en el país, siempre que el volumen entregado y su procesamiento sean verificables. Un mismo volumen no podrá computarse para más de un proyecto.

ARTÍCULO 6°.- Plan de industrialización progresiva. El plan se presentará con la solicitud de inscripción, de adhesión o de ampliación, e indicará: los productos, los volúmenes anuales, la localización de las plantas, las inversiones previstas, los socios tecnológicos y un cronograma con metas intermedias. La SECRETARÍA DE MINERÍA lo aprobará dentro de los SESENTA (60) días o formulará observaciones fundadas.

ARTÍCULO 7°.- Declaración y verificación (art. 6° de la Ley). La declaración jurada anual se presentará antes del 31 de marzo de cada año, con el informe del auditor independiente, que el titular elegirá entre los inscriptos en el registro de auditores que llevará la SECRETARÍA DE MINERÍA. La Secretaría publicará los resultados por proyecto dentro de los NOVENTA (90) días siguientes.

ARTÍCULO 8°.- Incumplimiento. Si el porcentaje procesado resulta inferior al comprometido, la SECRETARÍA DE MINERÍA intimará al titular a regularizarlo dentro de los DOCE (12) meses. Vencido ese plazo, aplicará la pérdida proporcional de beneficios prevista en la Ley. Cuando el incumplimiento obedezca a causas ajenas al titular, debidamente acreditadas, la Secretaría podrá reprogramar por única vez el cronograma por un plazo máximo de DOS (2) años.

ARTÍCULO 9°.- Proyectos con estabilidad (arts. 8° ter de la Ley N° 24.196 y 5° de la Ley). Dentro de los CIENTO VEINTE (120) días de la entrada en vigencia del presente decreto, la SECRETARÍA DE MINERÍA invitará a los titulares de los proyectos de litio con estabilidad a negociar planes de procesamiento local en el ámbito de la Mesa del Litio. Los beneficios adicionales podrán consistir en: a) la inclusión en el régimen de la Ley N° 24.196, como ampliación del proyecto, de las inversiones en plantas de procesamiento en el país que ejecuten el plan; b) la extensión de la estabilidad fiscal del proyecto a esas inversiones. Cada plan acordado se publicará con la estimación de su costo fiscal.

ARTÍCULO 10°.- Complemento de la reglamentación vigente. La reglamentación aprobada por el presente capítulo complementa la del Decreto N° 2686/93 y sus modificatorios, que se aplicará en lo no previsto.

Capítulo II – Instituto Nacional del Litio y Baterías

ARTÍCULO 11°.- Creación. Créase el INSTITUTO NACIONAL DEL LITIO Y BATERÍAS, como órgano desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE UNIVERSIDADES Y CIENCIA del MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y CULTURA, con sede en la ciudad de Palpalá, Provincia de Jujuy.

ARTÍCULO 12°.- Funciones. El Instituto tiene por funciones:
a) investigar y desarrollar procesos de obtención de hidróxido de litio, materiales para cátodos, celdas y baterías;
b) transferir tecnología a las empresas, en particular para la ejecución de los planes de industrialización progresiva;
c) formar recursos humanos para la cadena del litio, con prioridad para la población de las provincias productoras;
d) prestar asistencia técnica a las provincias y a la Mesa del Litio;
e) celebrar convenios de cooperación con instituciones y empresas nacionales y extranjeras, incluidas las que cooperan con las provincias en la exploración y el procesamiento del litio.

ARTÍCULO 13°.- Sede y nodos. El Instituto funcionará sobre el centro de investigación del litio que el CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS (CONICET) y la Provincia de Jujuy sostienen en Palpalá, y tendrá un nodo en la Provincia de Catamarca y un nodo en la planta de celdas y baterías de la Universidad Nacional de La Plata, en las condiciones que fijen los convenios con esas instituciones y provincias y con las empresas que participan de ellas.

ARTÍCULO 14°.- Conducción y consejo asesor. El Instituto estará a cargo de un Director Ejecutivo seleccionado por concurso público de antecedentes, que durará CUATRO (4) años en su cargo. Contará con un Consejo Asesor integrado por representantes de las Provincias de Jujuy, Salta y Catamarca, del CONICET, de las universidades de los nodos, de la SECRETARÍA DE MINERÍA y de las empresas que aporten al Instituto, que se desempeñarán ad honorem.

ARTÍCULO 15°.- Financiamiento. El Instituto se financia con los aportes de las provincias, de las empresas y de los socios internacionales que se acuerden por convenio y, en el orden nacional, con los créditos vigentes de la SECRETARÍA DE UNIVERSIDADES Y CIENCIA y con la parte de los fondos sectoriales del artículo 7° de la Ley N° 27.614 que se asigne a litio y baterías, sin incremento del gasto total. El personal científico se integrará mediante convenios de afectación con el CONICET y las universidades.

ARTÍCULO 16°.- Programa e informe anual. El Instituto publicará cada año su programa de trabajo, sus convenios, los aportes recibidos por fuente y un informe de resultados.

ARTÍCULO 17°.- Estructura. La JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS aprobará dentro de los NOVENTA (90) días la estructura mínima del Instituto, sin incrementar las unidades del ministerio en cuyo ámbito funciona, y lo incorporará al organigrama de la Administración Pública Nacional.

ARTÍCULO 18°.- Vigencia. El presente decreto entrará en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 19°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.